

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2532 บริษัท เรือลำเลี  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แทรเวล แอ

ยง จำกัด.

นดี อิม

ปอร์ตเอ็ก

ปอร์ต.

โจทก์มีทนายความสองคน ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายโจทก์คนหนึ่งไม่มาศาล ส่วนทนายโจทก์อีกคนหนึ่งมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพราะป่วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ปรากฏว่าทนายโจทก์อีกคนหนึ่งมีเหตุจำเป็นที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ จึงไม่มีเหตุที่จะเลื่อนคดีเพราะความเจ็บป่วยของทนายโจทก์ประกอบกับพยานโจทก์ก็ไม่มาศาล ที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่าระวางพาหนะไม้อัดที่โจทก์ขนส่งให้จำเลย จำเลยรับว่าได้ค้างชำระค่าระวางพาหนะดังกล่าว เพราะโจทก์ไม่ส่งใบเสร็จรับเงินไปเรียกเก็บจากจำเลย ดังนี้ เมื่อโจทก์ได้ขนส่งไม้อัดให้จำเลยแล้วจำเลยย่อมมีหน้าที่ชำระค่าระวางพาหนะให้โจทก์โดยโจทก์ไม่ต้องทวงถาม เมื่อโจทก์ฟ้องคดีอันเป็นการเรียกให้ชำระหนี้แล้ว จำเลยก็มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์บรรทุกไม้อัดรวม ๖๖ ครั้งค้างชำระค่าขนส่ง และดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๓๘,๕๖๖ บาท ขอให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระค่าขนส่งบางส่วนให้โจทก์แล้วบางส่วนโจทก์ยังไม่มาเรียกเก็บ และบางส่วนโจทก์ยังไม่ได้บรรทุกไม้อัดให้จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา ๙ นาฬิกาทนาย จำเลยมาศาล ส่วนทนายโจทก์มี ๒ คน คือนางสาวอานิจตา ตันตระกุลไม่มาศาล นาย วิจิตร เทิดสุธาธรรม มอบฉันทะให้เสมียนทนายทำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาล ชั้นต้นอ้างว่าตนเองป่วยเป็นไข้หวัดมีอาการปวดศีรษะ ไอ และจาม ไม่สามารถว่าความได้ ทนายจำเลยรับสำเนาและไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่าอาการป่วยของนายวิจิตรทนายโจทก์ไม่ร้ายแรงถึงขนาดมาศาลไม่ได้ ประกอบกับโจทก์มีทนายอีกคนหนึ่ง แต่ไม่มาศาล ทั้งพยานโจทก์ไม่มาศาล การเลื่อนคดีจึงไม่มีเหตุสมควรไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและงดสืบพยานโจทก์พิพากษายกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์มีทนายสองคน คือนางสาวอานิจตา ตันตระกุล และนายวิจิตร เทิดสุธาธรรม ถึงแม้ว่านายวิจิตร ทนายโจทก์คนหนึ่งจะป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่นางสาวอานิจตาทนายโจทก์อีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ และไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะเลื่อนคดีเพราะความเจ็บป่วยของทนายโจทก์ ประกอบกับพยานโจทก์ก็ไม่มาศาล ย่อมถือได้ว่าโจทก์ไม่มี

พยานมาสีบ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและมีคำสั่งให้งดสืบพยาน  
โจทก์จึงชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยให้การรับว่า จำเลยยังค้างชำระค่าขนส่งจำนวน  
๖๐,๔๘๕ บาท เพียงแต่ต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ส่งใบเสร็จรับเงินไปเรียกเก็บนั้น เห็นว่าเมื่อ  
โจทก์ได้ชำระหนี้ในส่วนนี้ของโจทก์แล้ว จำเลยจึงต้องชำระค่าระวางพาหนะให้แก่  
โจทก์เป็นการตอบแทนโดยโจทก์ไม่ต้องทวงถามเมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้อันเป็นการเรียก  
ให้ชำระหนี้แล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน๖๐,๔๘๕ บาท  
พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |